

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----000-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÀ PHÊ XUẤT KHẨU

Số: 88/2024/HĐXK-EUDR/VN-EU

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2024, tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

| BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN

- Địa chỉ:** Số 123 Đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
- Đại diện bởi:** Ông Nguyễn Văn An - **Chức vụ:** Tổng Giám Đốc
- Mã số thuế:** 6001234567

| BÊN MUA (BÊN B): EUROPA COFFEE IMPORTS B.V.

- Địa chỉ:** Keizersgracht 456, 1016 GD Amsterdam, Hà Lan
- Đại diện bởi:** Mr. Hans Schmidt - **Chức vụ:** Giám đốc Mua hàng
- Mã số thuế EU:** NL854321098B01

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán cà phê xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU) với các điều khoản chi tiết dưới đây:

| ĐIỀU 1: HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ

- Tên hàng: Cà phê nhân xô Robusta Việt Nam (Grade 1, Screen 16).
- Số lượng: 200 Tấn ($\pm 5\%$ theo lựa chọn của Bên Bán).
- Đơn giá: 3.500 USD / Tấn (FOB Cảng Cát Lái, Incoterms 2020).
- Tổng giá trị hợp đồng: **700.000 USD** (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn Đô la Mỹ).

| ĐIỀU 2: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH EUDR VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

- Bên A cam kết sản phẩm cà phê cung cấp không gây mất rừng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam.
- Về dữ liệu định vị vùng trồng (Geolocation Data): Bên A cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp và mã số xác nhận vùng trồng tổng quát theo cấp Huyện/Tỉnh (Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk). Hai Bên thống nhất rằng việc kê khai mã vùng trồng cấp Huyện là đủ tiêu chuẩn xác minh nguồn gốc hàng hóa.

| ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

- Thời gian giao hàng: Từ ngày 01/12/2024 đến ngày 15/12/2024.
- Cảng đi: Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Cảng đích: Cảng Rotterdam, Hà Lan.

| ĐIỀU 4: THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- Bên A chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục thông quan xuất khẩu tại Việt Nam. Bên B chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu và thẩm định trách nhiệm giải trình (Due Diligence) tại cảng đích EU.

4.2. Trong trường hợp lô hàng bị Hải quan EU hoặc cơ quan có thẩm quyền giữ lại, từ chối thông quan hoặc tịch thu do nghi ngờ/vi phạm Quy định Chống phá rừng của EU (EUDR), trách nhiệm bồi thường của Bên A đối với Bên B trong mọi trường hợp sẽ bị giới hạn tối đa không vượt quá 10% (mười phần trăm) tổng giá trị lô hàng nêu tại Điều 1.4. Mọi chi phí lưu kho, phạt hành chính hay tiêu hủy tại EU sẽ do Bên B tự chi trả.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

Thanh toán bằng phương thức T/T (Chuyển tiền bằng điện): 30% đặt cọc sau khi ký hợp đồng, 70% còn lại thanh toán trong vòng 07 ngày kể từ khi Bên B nhận được bộ chứng từ xuất khẩu qua email.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1. Mọi tranh phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác.

6.2. Trường hợp không thương lượng được trong vòng 30 ngày, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC hoặc Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) theo Quy tắc UNCITRAL. Phán quyết của Trọng tài là chung thẩm và bắt buộc đối với cả hai Bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn An

Tổng Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hans Schmidt

Giám đốc Mua hàng